

上海市高级人民法院关于印发《关于审理房产纠纷案件若干疑难问题的讨论纪要》、《关于审理劳动争议案件若干问题的讨论纪要》的通知

发 文 机 关：上海市高级人民法院

发 布 日 期：1993. 10. 27

生 效 日 期：1993. 10. 27

时 效 性：现行有效

文 号：沪高法〔1993〕148 号

沪高法(1993)148 号

市中级人民法院、各区、县人民法院：

8 月 16 日至 18 日，本市召开了上海市民事审判工作座谈会，会议针对当前审理房产案件和劳动争议案件需要明确和解决的问题进行了研究讨论，形成了会议纪要，并经本院审判委员会讨论通过，现将这两个纪要发给你们，供你们在审判案件时参考执行。同时请你们将审判实践中遇到的有关问题及时报告本院，以便进一步修改。

一九九三年十月二十七日

附件一：

关于审理房产纠纷案件若干疑难问题的讨论纪要

随着改革开放的不断深入，房地产市场的逐步建立，房地产纠纷出现了许多新情况，新问题。针对本市审理房地产案件中经常遇到的疑难问题，在 8 月 16 日至 18 日召开的有各法院分管民事院长，民庭庭长参加的上海市民事审判工作座谈会上进行了研讨，现将讨论处理这些疑难问题的意见纪要如下：

一、关于房屋案件的起诉与受理

1. 凡以房产为标的的买卖、租赁、典当、建筑承包（包括勘察、设计、建筑等）、合建、代理、居间、使用、转让、确权等民事行为发生的纠纷，均由民庭受理。
2. 因单位内部分配公房使用权而产生的纠纷，如果是本单位职工对单位分房决定有意见而起诉的不予受理；如果是受配人（或其它原旧房内应一并迁出的同住亲属占住旧房）分得新房又无理占住旧房或非受配人以单位分配不合理为由而强占公房，被侵害人（包括单位和合法受配人）向法院起诉的，法院应予以受理。
3. 单位分配给职工住房使用权后，职工由于本人原因而离职、辞职，或被单位除名、开除的，单位以分房时与该职工订有使用系争公房合同为由而起诉要求收回公房使用权的，法院应受理。
4. 单位之间因行政调拨等原因引起的房屋纠纷向法院起诉，法院不予受理，应告知原告向有关主管部门申请解决。因历史原因由行政划拨房屋使用权的，现房屋产权人要求收回房屋自用或要求明确租金而起诉的，法院应作为民事案件受理。

5. 因违章建筑引起的房产纠纷，因违章建筑的认定、拆除引起的纠纷，应由行政机关处理。但当事人以违章建筑为标的发生的买卖、租赁、抵押等民事纠纷以及违章建筑妨碍他人通风、采光等引起的相邻纠纷可作为民事案件受理。

6. 因为有关部门审批建筑执照不当，影响他人通风、采光引起的纠纷，一般应告知原告向有关部门申请解决，也可向法院提起行政诉讼。

7. 有关私房落政的案件，如私房社会主义改造中的问题，建国初期由有关部门代管的房产问题，落实华侨，落实港、澳、台同胞私房政策的问题等，应告知原告向当地落实私房政策部门或有关主管部门申请解决。

二、关于房屋的确权

8. 父母所有的房屋拆除以后，购置的联建公助房或优惠价商品房，产权为父母所有；如果子女在购房时为自己居住而出了部分资金或全部资金的，产权为父母和子女共有，共有份额视出资情况酌定。非同住子女出资或同住子女出资时言明资助父母购房的，产权为父母所有。

9. 已亡父母所有的房屋拆除后，由居住父母房屋的子女购得联建公助房或优惠价商品房，产权为出资人所有，旧房折价款为父母遗产，继承时其它子女可适当多分得父母遗下的旧房折价款。

10. 父母死亡前已签订购置联建公助房或优惠价商品房协议并付款的，死亡后其所购置房屋为父母遗产。继承时，应根据继承人的居住情况，分割实房或房屋折价款，折价款以房屋重置价为基准。对与父母生前同住的子女应优先考虑继承实房。

11. 夫妻双方共同购置一方单位提供的优惠价商品房，离婚时，一般应分给提供优惠价房单位一方所有，得房方须按房屋重置价给付对方应有的份额。如果非购房单位一方直接抚养子女，又无其它房可居住，也可判归其所有，得房方亦需按房屋重置价给付对方应有的份额。

12. 优惠价商品房产权人死亡后，继承人要求继承时，应根据继承人的居住情况，分割实房或房屋折价款。对与被继承人同住的继承人应优先考虑继承实房，其它继承人可按份额继承相应的折价款，折价款以房屋重置价计算。

13. 父母、子女、兄弟姐妹等家庭成员在共同生活期间，均付出相当资金、材料等建造的房屋或者共同出资购置的房屋，其产权原则上应认定为家庭成员共同共有，但有约定的除外；长期不在一起居住的父、母，子女或兄弟姐妹，在建筑或购置房屋时提供了部分资金，但出资人既未在产权证上登记又长期未实际支配和管理该房屋的，出资款一般应认定为出资人资助建房人或购房人，但有证据证明是借贷的或双方另有约定的除外。

14. 对于划拨取得国有土地使用权或无偿取得集体土地使用权的一方，在土地有偿使用制度实行之前，经有关部门批准，以其使用的土地与他方合建房屋，双方有协议的，按协议的约定确认权属；协议约定不明确的，可根据双方投资、合建、对房屋管理使用等情况，确认房屋权属。

15. 对于划拨取得国有土地使用权的一方，在土地有偿使用制度实行之后，与他方依法订立协议，合建房屋，如出地一方领取了建筑执照，没有其他违法行为，只是没有办理土地使用权出让、转让手续，可认定合建行为有效，并根据协议的约定确认房屋权属，但应责令当事人补办土地使用权出让、转让手续。

16. 有偿取得国有土地使用权的一方与他人合建房屋，双方没有违法行为，出地一方以他方没有土地使用权为由，主张他方不能取得房屋产权，不予支持，应认定合建房屋协议有效，并责令当事人补办土地使用权转让手续。

17. 合建房屋的双方系享有土地使用权的家庭成员，如建房手续是一方申请取得的，可认定房屋为双方共有。

18. 一方不能取得合建房屋产权的，取得房屋产权的一方应返还投资及其利息，并根据房屋的实际价值，双方过错情况承担赔偿责任。不能取得合建房屋产权一方出料、出力的，取得房屋产权一方应予作价补偿。

三、关于房屋买卖

19. 审理房屋买卖案件，应尊重双方当事人的意思表示，只要双方的约定不违反法律政策，不损害国家利益、公共利益和他人利益，就应维护合同效力，因合同履行发生纠纷，只要合同能全部履行的，就应全部履行，能部分履行的，应部分履行，不能用赔偿损失代替合同履行。

20. 双方自愿，依法订立的房屋买卖合同，并经房产交易管理所批准，虽未办理所有权转移登记手续，后因出卖方反悔而产生的纠纷，应确认双方原定的合同有效，继续履行合同。确因出卖方的原因致合同无法履行的，除判决出卖方退还全部价款外并可责令出卖方赔偿买受方购买同类房屋所要支去的价款与原购房价款之间的差额。

21. 双方自愿，依法订立房屋买卖合同并已实际交付房屋和房价款的，虽未办理所有权转移登记手续，应认定双方买卖合同有效，并责令双方到房管部门补办手续。

22. 买卖预售房屋，应依法签订房屋预售合同，买方未按约交付预付款，应承担违约责任；卖方以双方未办理房屋所有权转移登记手续为由要求解除合同，不予支持。合同中明确房屋价款的，卖方以房价上涨而要求买方按新价给付房价一般不予支持；如果确因订立合同至交付房屋周期长，并且因建筑材料价格变化而导致建房成本增加，可以通过双方协商适当变更预售合同中的房价，协商不成时，法院可依据法律和具体情况予以判决。

23. 房屋买受方在出卖方实际交付房屋前，可以依法将预售房屋转卖给第三人，但不得利用转卖预售房屋合同而侵害国家利益和出卖方的合法权益。卖方交付房屋后，买方将房屋出卖于第三人的，应按房屋买卖的一般规定办理房屋买卖和所有权转移登记手续。

24. 外国人、华侨、港、澳、台胞借我国居民名义以人民币购买内销房的，应确认合同系规避法律的行为，诉讼中可将系争房屋拍卖，发还境外人原出资部分，增值部分依法予以收缴。

25. 无当地户口的人和单位购买城镇、郊区商品房屋的，符合本地房屋买卖法规规定的，可以认定买卖有效。无当地户口的人或单位借用他人名义购买城镇、郊区商品房的可根据本地区有关规定酌情处理。

26. 农村房屋的买卖，双方自愿订立合同，且内容不违反《[中华人民共和国土地管理法](#)》等有关法律及市政府《[上海市农村个人住房建设管理办法](#)》规定，一般应认定买卖关系成立。在房屋未交付的情况下，一方反悔而又调解不成的，可允许其反悔，但责令反悔方承担违约责任，赔偿买受方购买同类房屋价款与原购房价款之间的差额。

四、关于房屋租赁问题

27. 个人承租私房用于经营，租期届满，产权人要求收回房屋应予准许。

个人承租私房用于居住，租期届满或未定租期的，产权人要求收回房屋自用的，一般应予准许，承租人确无房可迁，法院可判决承租人在一定期间内搬迁，届时可由产权人向法院申请执行，义务人拒不履行搬迁义务的，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第 295 条之规定，除按月支付租金外，还须支付迟延履行金，迟延履行金按原租金的 3~5 倍支付。

28. 产权人要求收回到期出租给法人或其它组织的商业房，除承租方有特殊原因外，应准予收回。未定租赁期间，而产权人要求收回自用的，一般也应准予收回。但应给承租人一定的迁让期限。确因承租方的原因不能收回的，可由双方重新协商租金，协商不成，可参照房管部门确定的同类房屋最高租金核定房屋使用费。

29. 经人民法院调解、判决确定当事人应与房管部门建立公房使用租赁关系，当事人逾期不与房管部门建立租赁关系，又不迁出已居住的公房，由房管部门按《上海市城镇公有房屋管理条例实施细则》第 68 条第六项之规定，以侵占公房论处。

附件二：

关于审理劳动争议案件若干问题的讨论纪要

随着劳动制度的改革，劳动争议案件内容增多、范围扩大、收案上升。处理劳动争议案件政策性强，法律关系复杂，为统一思想，规范劳动争议案件的审判，我们针对本市目前劳动争议的实际情况，与市劳动局、劳动争议仲裁委员会多次交换意见，共同研讨，并在 8 月 16 日至 18 日召开的有各法院分管民事院长、民庭庭长参加的上海市民事审判工作座谈会上进行了讨论，现将讨论意见纪要如下：

一、审理劳动争议案件的指导思想

1. 审理劳动争议案件要坚持“以事实为根据，以法律为准绳”的原则，既要依法保护企业正当的录用、辞退、开除职工或者解除劳动合同等自主权，支持严明劳动纪律、加强管理、搞好改革；又要依法制约企业滥用劳动用工权和工资、奖金分配等权利，保护职工的合法权益，维护安定团结，激发职工的生产积极性，从而维护企业正常的生产经营秩序，发展良好的劳动关系，促进改革开放的顺利进行。

二、劳动争议案件的起诉和受理

2. 劳动争议案件是劳动者与用人单位之间因享受劳动权利与履行劳动义务而发生的诉讼。劳动争议的一方当事人对劳动争议仲裁委员会的仲裁裁决不服，自收到裁决书之日起十五日内向人民法院起诉，符合下列情形之一的，人民法院应当受理：

(1) 因企业开除、除名、辞退职工和职工辞职、自动离职发生的争议；

(2) 因工资、保险、福利、培训、劳动保护发生的争议；

(3) 因履行劳动合同发生的争议；

(4) 国家机关、事业单位、社会团体与本单位工人之间；个体工商户与帮工、学徒之间发生的劳动争议；

(5) 法律、法规和规章规定应签订而未签订劳动合同的当事人在履行劳动权利义务过程中发生的争议；

(6) 法律、法规规定应当由人民法院处理的其他劳动争议。

3. 对企业和职工之间上述范围以外的其他劳动争议，本着有利于改革，防止矛盾激化和保护劳动关系双方合法权利的原则，经劳动争议仲裁委员会裁决后，当事人对裁决不服提起诉讼的，人民法院可予受理。

4. 因民间雇用劳务发生的债务、损害赔偿等纠纷，仍可由法院直接受理。

5. 劳动争议案件由各级人民法院的民事审判庭审理。

三、诉讼参加人

6. 企业法人合并的，合并前发生的劳动争议，以合并后的企业为一方当事人；企业法人分立的，分立前发生的劳动争议，以分立后的企业为共同诉讼人；企业法人转轨改制的，不影响其在劳动争议诉讼中的地位。

7. 劳动争议中的“职工”是指企业的各类管理人员、专业技术人员和工人。职工死亡的，可由其法定继承人参加诉讼。

四、劳动争议案件的法律适用及相关问题

8. 劳动争议案件的处理除应依照有关法律、行政法规处理外，主要应适用作为改革劳动制度而出台的地方性法规并参照有关规章以及政府主管机关与法律不相抵触的规范性文件，并执行最高人民法院法研复[1986]31号《在法律文书中如何引用法律规范性文件的批复》。

9. 用工单位内部职工代表大会通过的规章制度及劳动关系双方签订的劳动合同与法律不相抵触的，可作为处理劳动争议案件的依据。

10. 个体工商户与其帮工、学徒之间发生的劳动争议，可根据《城乡个体工商户管理暂行条例》和双方所签订的合法有效的合同处理。

11. 对法律、法规没有规定的，可从有利于劳动制度改革，参照有关政策精神，依据《民法通则》的基本原则，合情、合理地予以处理；个别影响大，有关方面意见分歧的案件，可逐级请示上级法院解决。

五、确定案由和制作法律文书问题

12. 因企业开除、除名、辞退职工而引起的争议，案由定为开除纠纷、除名纠纷、辞退纠纷；因职工向企业追索劳动报酬或退休金发生争议，案由定为追索劳动报酬纠纷或追索退休金纠纷；因劳动保险、工伤赔偿引起的纠纷，案由定为劳动保险纠纷、工伤赔偿纠纷；等等，以明确反映案件的性质和双方当事人的争执焦点。

13. 人民法院制作的劳动争议案件法律文书应列用工单位和职工为当事人。在法律文书的查明事实部分可对劳动争议仲裁委员会的裁决适当加以叙述，而法律文书的主文则不涉及裁决是否正确的问题。

14. 当事人不服劳动争议仲裁委员会的裁决而向人民法院起诉，在起诉过程中作为被告的用工单位改变了原决定，劳动争议实际上已得到解决，原告又申请撤诉的，只要不违反法律规定，可以裁定准予撤回起诉。

六、举证责任问题

15. 审理劳动争议案件中的举证责任应适用民事诉讼举证责任的一般原则，谁主张，谁举证。但因用工单位处分、处罚或处置职工而发生的争议，用工单位负有举证责任。

七、法院可否变更用人单位的决定问题

16. 人民法院审理劳动争议案件，认为用人单位对职工的行政处分（开除、除名、辞退等）在认定事实或适用法律上确有错误，人民法院可以判决予以撤销，或判令用人单位重新作出处理，一般不变更其决定。

17. 对于追索劳动报酬、培训费、退休金、工伤赔偿费等案件，人民法院认为用人单位的处理决定认定事实清楚、适用法律基本正确，只是认定给付的数额明显不当的，可以判决予以变更。

八、职工因违反计划生育规定被开除的争议处理问题

18. 用人单位开除违反计划生育规定的职工时未征求计划生育委员会意见或计划生育委员会不表示意见的，开除决定应予撤销。

19. 对职工违反计划生育规定的行为，计划生育委员会书面意见明确不属情节严重、影响很坏的，或不同意作开除处理，用人单位仍予以开除的，应予撤销开除决定。

20. 计划生育委员会书面意见明确职工违反计划生育规定属情节严重、影响很坏或同意用人单位开除决定的，法院经审理也认为是正确的，可维持开除决定。

九、用人单位对职工处理决定违反法定程序问题

21. 用人单位作出对职工的处理决定，严重违反法定程序，可能导致处理错误的，应撤销用人单位的处理决定。

22. 用人单位作出对职工的处理决定，虽违反法定程序，但尚不影响处理结论的，可令用人单位自行补正后，维持该处理决定。

十、协商变更劳动合同无法达成一致意见，导致合同无法继续履行的问题

23. 劳动合同履行过程中，一方由于客观原因必须变更劳动合同有关内容，而另一方不同意，致使劳动合同无法履行的，可提前终止合同。劳动合同终止后，提出变更方为用人单位的，用人单位应按有关规定向职工支付生活补助费；职工提出变更的，用人单位不再支付生活补助费。

十一、全员劳动合同期限与上岗合同期限不一致问题

24. 先订上岗合同，后订全员劳动合同的，期限以全员劳动合同为准。

25. 全员劳动合同同时或先于上岗合同签订的，期限以全员劳动合同为准。上岗合同期限长于全员劳动合同期限的，全员劳动合同期满后，双方当事人虽未续订合同，又继续履行上岗合同的，可将上岗合同期限视为全员劳动合同期限。

十二、对法律法规和规章规定应签订而未签订劳动合同发生争议的处理问题

26. 实行劳动合同制的用人单位，虽未与职工签订劳动合同，但双方已相互履行劳动权利义务，应确认双方具有事实上的劳动合同关系，双方发生争议时，可按劳动合同争议处理。

27. 应签订而未签订劳动合同的当事人在履行劳动权利义务过程中发生的争议，主要处理方式为：

（1）确定双方具有劳动合同关系。（2）期限由双方商定，双方无法商定而需终止合同的，应提前一个月通知对方，否则应支付给对方一个月的实得工资。（3）其他权利义务，依国家规定、企业内部制度、集体合同、双方当事人其他协议以及已经履行的义务确定。

十三、用人单位终止与职工劳动关系的处理决定被撤销后，职工请求经济损失补偿问题

28. 职工不服用工单位终止劳动关系的处理决定，一并请求补偿经济损失，劳动争议仲裁委员会已予裁决的，当事人起诉后，人民法院应予一并处理。用工单位终止劳动关系的处理决定被撤销的，对职工停工期间的经济损失应予合理补偿。

29. 职工请求经济损失补偿数额的确定：职工无过错的，按该职工被停发工资前最后一次领取的月实得工资确定；最后一次领取的月实得工资不能反映实际工资水平的，按上推 12 个月的平均数确定；职工确有部分过错的，按该职工被停发工资前最后一次领取的月实得工资的 70% 确定；适用最低工资标准的职工，不低于最低标准；不适用最低工资标准的，按实计算；停发工资不足全月的，按实际天数折算。

十四、劳动合同违约金与赔偿的确定问题

30. 在劳动合同中约定违约金，仅适用于任何一方当事人因主观原因违约导致合同无法继续履行的情况。

31. 违约金的数额应由劳动合同双方当事人根据实际情况合理约定。如果劳动合同中违约金数额显失公平的，人民法院可予变更。

32. 劳动合同中双方当事人约定的违约金数额高于因一方当事人违约给对方当事人造成的实际损失的，按违约金承担；违约金数额低于实际损失，当事人又请求赔偿的，按实际损失赔偿。除国家和地方另有规定外，赔偿应贯彻过错责任原则。

十五、原用人单位要求流动职工经济补偿问题

33. 职工流动或自行离职后，原用人单位有权依据国家和地方规定，以及与国家、地方规定不相抵触的劳动合同约定和企业内部规章制度的规定，向职工收取合理的经济补偿。

34. 除法律、法规另有规定外，经济补偿范围限于培训费用及住房补偿费。具体可参照上海市人事局沪人（1993）11 号《关于上海市人才流动涉及培训费及住房补偿费处理试行办法》的规定办理。

35. 职工流动或自行离职时的经济补偿费，有必须服务期的，依必须服务期为基数等分递减；无必须服务期的，按劳动合同年限为基数等分递减；劳动合同未约定年限的，以五年服务期等分递减；双方对递减计算方式已有约定的从双方约定。

36. 职工对用工单位提出的经济补偿要求另已达成协议并已履行的，从双方协议。

十六、违纪职工辞退问题

37. 严重违纪行为的认定，应依据企业职工代表大会制定并公布的，不与法律、法规相抵触的内部有关劳动纪律的规章制度予以认定；

企业没有制定相关制度的，按职工违纪行为的性质、情节、后果及参照同行业的一般标准认定。

38. 企业对违纪职工经教育（指对职工违纪后促其转化的思想政治工作）或行政处分无效后才可辞退。但职工犯有按行业（企业）特点严格禁止的违纪行为，并由企业规章制度明确规定并征得工会同意的，企业可以直接辞退。

十七、《企业劳动争议处理条例》实施问题

39. 在一九九三年八月一日《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》（以下简称“条例”）施行前受理的劳动争议案件，已经进行的审理活动有效；在《条例》施行后，劳动争议案件的受理，应执行《条例》。

40. 发生在《条例》施行前，属于《[国营企业劳动争议处理暂行规定](#)》范围的劳动争议，其时效从原规定；

但是该时效跨越一九九三年八月一日（《条例》施行之日）的，则时效的计算从《条例》规定；

《条例》扩大受理的劳动争议，当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日，自《条例》施行之日起上推六个月计算；

延续进行的侵权行为，以最后一次侵权行为发生之日起六个月计算时效，其实体处理的追索，以两年为限。



扫一扫，手机阅读更方便